

340

СОГЛАШЕНИЕ № 000-192-20

г. Москва

«17» марта 2020г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский дом общественных организаций» (ГБУ МДОО), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Симакова Павла Олеговича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Фонд содействия развитию содружества анонимных алкоголиков «Послание», являющийся социально-ориентированной организацией, именуемый в дальнейшем «Организация, СО НКО», в лице Исполнительного директора Матвеевой Натальи Олеговны, действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, а по отдельности Сторона, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.

- 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при оказании Учреждением поддержки Организации в рамках выполнения Учреждением государственной работы «Осуществление комплексной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее – Комплексная поддержка).

2. Основные положения.

- 2.1. Комплексная поддержка оказывается Учреждением в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее – Федеральный закон о НКО), Законом г. Москвы от 12.07.2006 № 38 "О взаимодействии органов государственной власти города Москвы с негосударственными некоммерческими организациями" (далее – Закон города Москвы № 38), государственными заданиями на оказание государственных услуг (выполнение работ) Учреждения (далее – государственное задание), Регламентом выполнения государственной работы «Осуществление комплексной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».
- 2.2. Комплексная поддержка оказывается некоммерческим организациям, зарегистрированным в установленном порядке в качестве юридического лица и отнесенным в соответствии с п. 2.1., ст. 2 Федерального закона о НКО к социально ориентированным некоммерческим организациям, (при условии осуществления ими, в соответствии с учредительными документами, видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона о НКО и ч. 1 ст. 5.1 Закона города Москвы № 38), а также в соответствии с п. 2.2. ст. 2 Федерального закона о НКО, к некоммерческим организациям - исполнителям общественно полезных услуг.

3. Права и обязанности Сторон.

3.1. Учреждение:

- 3.1.1. Безвозмездно оказывает по обращениям (письменным заявкам) Комплексную поддержку Организации в соответствии с Регламентом выполнения государственной работы «Осуществление комплексной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».
- 3.1.2. Вправе предоставлять Организации возможность участия в программах, семинарах, круглых столах и иных мероприятиях, проводимых Учреждением.
- 3.1.3. Обязано ознакомить Организацию с Регламентом Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский дом общественных организаций», Правилами нахождения в зданиях (помещениях) Учреждения и иными нормативными актами, регламентирующими порядок и условия оказания поддержки Организации (в т.ч. путем размещения указанных нормативных актов на информационных стендах и на официальном сайте Учреждения по адресу: <http://душевная.москва>).
- 3.1.4. Вправе отказать в предоставлении отдельных видов поддержки в случае нарушения Организацией условий настоящего Соглашения, Правил нахождения в зданиях (помещениях) Учреждения и иных нормативных актов, регламентирующих порядок и условия оказания поддержки Организации.

3.2. Организация обязуется:

- 3.2.1. Неукоснительно соблюдать требования настоящего Соглашения, Правила, нахождения в зданиях (помещениях) Учреждения и иные нормативные акты, регламентирующие порядок и условия оказания поддержки Организации.
- 3.2.2. В целях получения Комплексной поддержки предоставлять Учреждению достоверную информацию о деятельности Организации (в т.ч. сведения о государственной регистрации, сведения о видах осуществляемой деятельности, руководителях и уполномоченных лицах Организации).
- 3.2.3. Довести до сведения своих сотрудников, а также участников мероприятий, организаторами которых является Организация, содержание настоящего Соглашения и ответственность за его нарушение.
- 3.2.4. При обращении за Ресурсной и Организационной поддержкой:
 - 3.2.4.1. Обеспечить сохранность имущества, инвентаря и оборудования Учреждения, используемого Организацией при оказании Комплексной поддержки, порядок и чистоту; соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарных норм и правил, норм действующего законодательства Российской Федерации, города Москвы, локальных и нормативных актов Учреждения.
 - 3.2.4.2. По итогам оказанной поддержки подписать Акты об оказании поддержки и иные документы, предусмотренные Регламентом и оказания Комплексной поддержки.

3.3. Организации вправе:

- 3.3.1. Выбрать одну или несколько форм Комплексной поддержки.
- 3.3.2. Проводить рабочие собрания, встречи и иные мероприятия в помещениях Учреждения (по обязательному предварительному согласованию с Учреждением и без взимания платы с участников мероприятий).
- 3.3.3. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Учреждением. Формы и способы участия Организации в мероприятиях Учреждения согласовываются с ответственными лицами Сторон.
- 3.3.4. Представлять в Учреждение печатные материалы (при наличии) о деятельности Организации.

4. Ответственность сторон.

- 4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с настоящим Соглашением и действующего законодательства Российской Федерации, города Москвы, локальных и нормативных актов Учреждения.
- 4.2. Учреждение не несет ответственность за неисполнение им своих обязательств по настоящему Соглашению, если причиной этого стало неисполнение Организацией своих обязательств, определенных в пункте 3.2 настоящего Соглашения.
- 4.3. В случае установленного факта причинения имущественного и иного ущерба Учреждению или третьим лицам, неисполнения Организацией требований, установленных в п. 3.2., что повлекло для Учреждения возникновение убытков (санкции государственных органов, утрата или повреждение имущества), Организация обязуется полностью возместить ущерб (убытки) в бесспорном внесудебном порядке, в кратчайшие сроки и в полном объеме.
Основание для возмещения – Акт, составленный представителями Сторон. Размер убытков определяется на основании подтверждающих документов.
- 4.4. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Соглашению в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы.

5. Особые условия.

- 5.1. Организация гарантирует (подтверждает):
 - 5.1.1. Свою принадлежность к социально ориентированным некоммерческим организациям и осуществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных ст. 31.1 Федерального закона о НКО и ст. 5.1. Закона города Москвы № 38.
 - 5.1.2. что она имеет все надлежащие права и полномочия на заключение и исполнение обязательств по настоящему Соглашению. При заключении Соглашения оно не действует в нарушение применимых законов, обычаев делового оборота, прав и законных интересов третьих лиц.
 - 5.1.3. неукоснительное соблюдение настоящего Соглашения, иные нормативные правовые акты, регламентирующие отношения Сторон, являющиеся предметом

настоящего Соглашения.

5.2. Организация соглашается с тем, что:

5.2.1. добровольно предоставленная Учреждению для целей оказания Комплексной поддержки информация, в том числе персональные данные работников Организации, будут обрабатываться Учреждением с применением автоматизированных средств обработки данных. Организация вправе получить информацию о лице, осуществляющем обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Учреждению.

5.2.2. Учреждение вправе осуществлять обработку персональных данных, указанных в Заявках на предоставление Комплексной поддержки, любым способом, включая их передачу третьим лицам, в целях осуществления Учреждением контактов с Организацией, в том числе по сетям электросвязи, включая направление SMS - сообщений и электронной почты, а также в целях организации и проведения Комплексной поддержки, при условии соблюдения необходимых мер защиты таких данных от несанкционированного распространения.

5.3. Любые документы, направляемые Учреждением и Организацией друг другу в рамках взаимодействия в соответствии с настоящим Соглашением, в том числе посредством факсимильной связи и/или электронной почты, признаются документами, имеющими юридическую силу для Сторон.

6. Разрешение споров.

6.1. В случае возникновения споров по вопросам, возникающим в рамках взаимодействия по настоящему Соглашению или в связи с таким взаимодействием, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.

6.2. В случаях, когда разрешение спора путем переговоров невозможно, Стороны вправе разрешать споры в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Споры и разногласия, возникающие по условиям выполнения настоящего Соглашения, разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, по адресу (месту нахождения) Учреждения.

7. Прочие положения.

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме в виде Дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.2. Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон в одностороннем порядке, при условии письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 10 календарных дней до даты расторжения.

7.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

4. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.5. Настоящее Соглашение, а также все вытекающие из него отношения, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.6. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021 года.

8. Реквизиты и подписи Сторон.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский дом общественных организаций»

ОГРН 1027739482605

ИНН 7729397660

КПП 772101001

Место нахождения:

109456, г. Москва, 4-й Вешняковский проезд, д. 1, корп. 1

Тел./факс: 8 (495) 657 65 42

e-mail: mdoo@mos.ru

Фонд содействия развитию содружества анонимных алкоголиков «Послание»

ОГРН: 1197700012531

ИНН: 7716940495

КПП: 771601001

Место нахождения:

129337, г. Москва, ш. Ярославское, д. 120, корп. 1, кв. 117

Тел.: +7 (985) 614-18-68

e-mail: mco@aamos.ru

Директор ГБУ МДОО



П.О. Симакон

Исполнительный директор фонда «Послание»



Н.О.Матвеева